

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 4개 관리소]

2024. 12.

감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 4개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠3	영구	***	2019.10.	KKK
㉡㉡㉡㉡6	국민	***	2019.10.	GGG
㉢㉢㉢㉢	공임10	***	2020.07.	NNN
㉣㉣㉣㉣	행복주택	***	2020.07.	HHH

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 10. 14. ~ 10. 17.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 4개(영구1, 국민1, 공임1, 행복주택1)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠3, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 일부 미흡하여 통보 조치 하였음.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 11. 12.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
7													7

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠3	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	용역등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	2
	임대조건 적용 업무(인근국민임대 단가) 등	현지지도	8
㉡㉡㉡㉡6	용역등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	3
	임대조건 적용 업무(기초자료 관리) 등	현지지도	9
㉢㉢㉢㉢	용역등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	4
	용역등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보	6
	권리의무승계 업무 등	현지지도	10
㉣㉣㉣㉣	용역등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	5
	용역등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보	7
	비상발전기 관리 업무 등	현지지도	11

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 :임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠3

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡생계·의료급여수급자, ㉢일본군 위안부 피해자, ㉣지원대상 한부모가족, ㉤65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉡ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉣ 국가유공자 또는 그 유족	적용	수급자 등*
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉡ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉢ 장애인(소득70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉤ 65세이상 직계존속 부양자	적용	비 수급자
	㉡ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉢ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉢ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉡ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉢ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

* ㉣의 경우 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 사람에 한한다

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 갱신계약 시 신분에 따른 임대조건 적용 기준을 시달하였으며,

의료급여법 제3조 수급권자는 국민기초생활 보장법, 재해구호법, 의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률, 입양특례법, 독립유공자예우에 관한 법률, 국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률, 보훈보상대상자 지원에 관한 법률 등의 의료급여 수급자가 있으나 공공주택은 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자를 적용한다.

■ ㉠㉠㉠㉠3관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 갱신계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 검토하여 적용 신분을 결정하여야 한다.

202*. 2. 22.일 자격검증 요청한 2023년 6월 갱신세대 30*동 3*3호(계약자 고*수)는 범정부(행복e음) 검색결과 장애인 신분으로 3차 탈락자 임대조건으로 계약 체결하여야 하나 국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 의료급여 증명서를 징구하고 수급자 등의 임대조건으로 계약(자동갱신) 하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠3관리소는 임대조건 적용(신분) 업무와 관련하여 모든 사항에 대하여 인정하고 이러한 사례가 재발되지 않도록 담당직원의 철저한 교육을 통해 노력하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠3관리소는 해당세대(30*동 3*3호)의 LH-WISE 시스템 상 임대조건 신분을 3차탈락자로 변경하고 추후 갱신계약 시 징구서류 및 범정부(행복e음) 자료를 명확히 확인하여 갱신 임대조건 적용 업무에 최선을 다하기 바랍니다.

【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠3, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣㉣

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부 개정안내, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-1967(2023.6.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

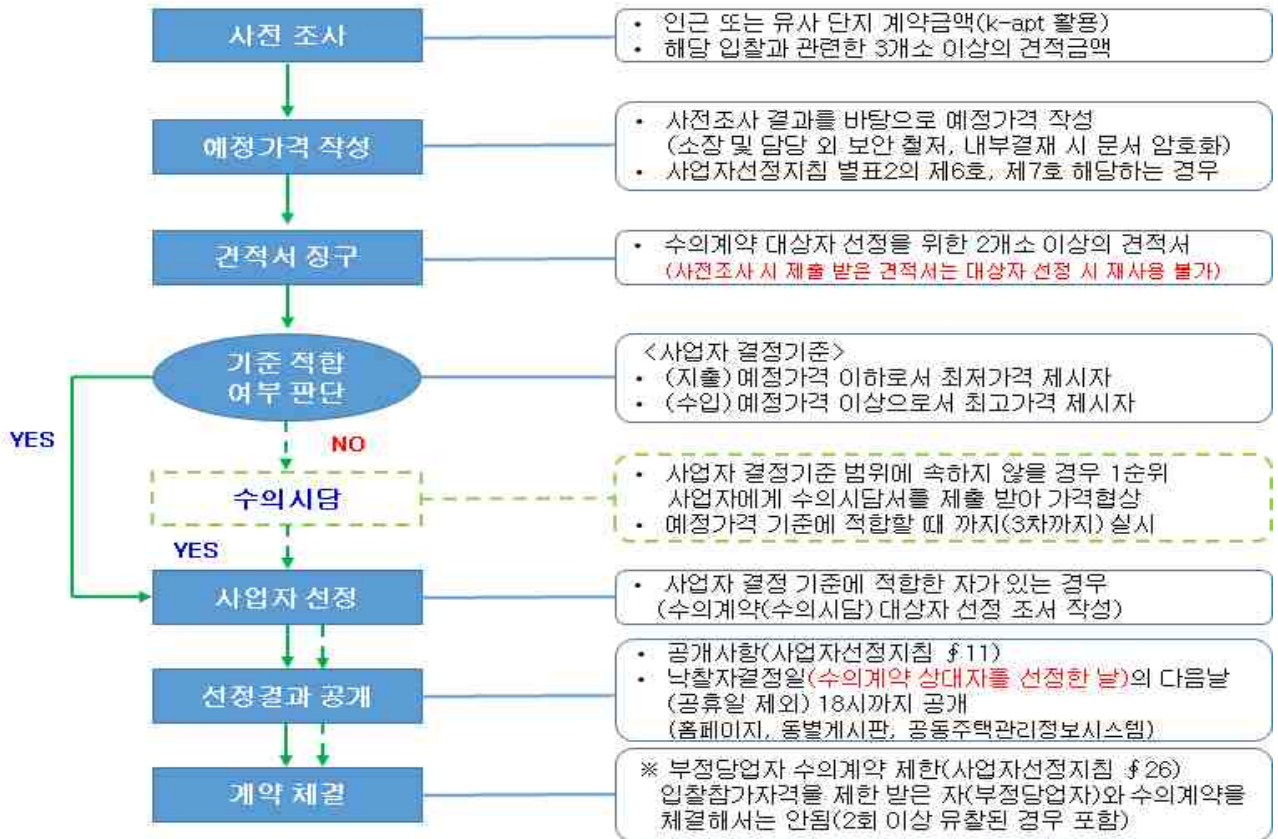
그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제4조(입찰의 방법) ③ 제1항에도 불구하고 [별표2]에 해당하는 경우에는 수의계약을 할 수 있다.

■ [별표2]의 수의계약의 대상은 다음과 같다.

6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표 7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

또한 수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2의 제6호, 제7호관련)



그리고 「관리규약」 제49조의2(기존사업자 재계약)에 따르면 ① 관리주체는 제49조 제5항에 따라 사업자 선정지침 [별표 2] 제9호에 해당하는 계약기간이 만료되는 기존사업자(선정지침 [별표 7]의 사업자로서 공사사업자는 제외함)와 재계약 하려면 계약만료 60일전까지 [별지 제7호 서식]에 따라 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상을 받을 경우 임차인대표회의와 협의하여 기존 사업자와 재계약 할 수 있다. 이 경우 임차인대표회의는 구성원 과반수 찬성으로 의사표시 하여야 한다. 다만, 임차인대표회의가 미구성된 경우에는 경쟁입찰로 선정한다.

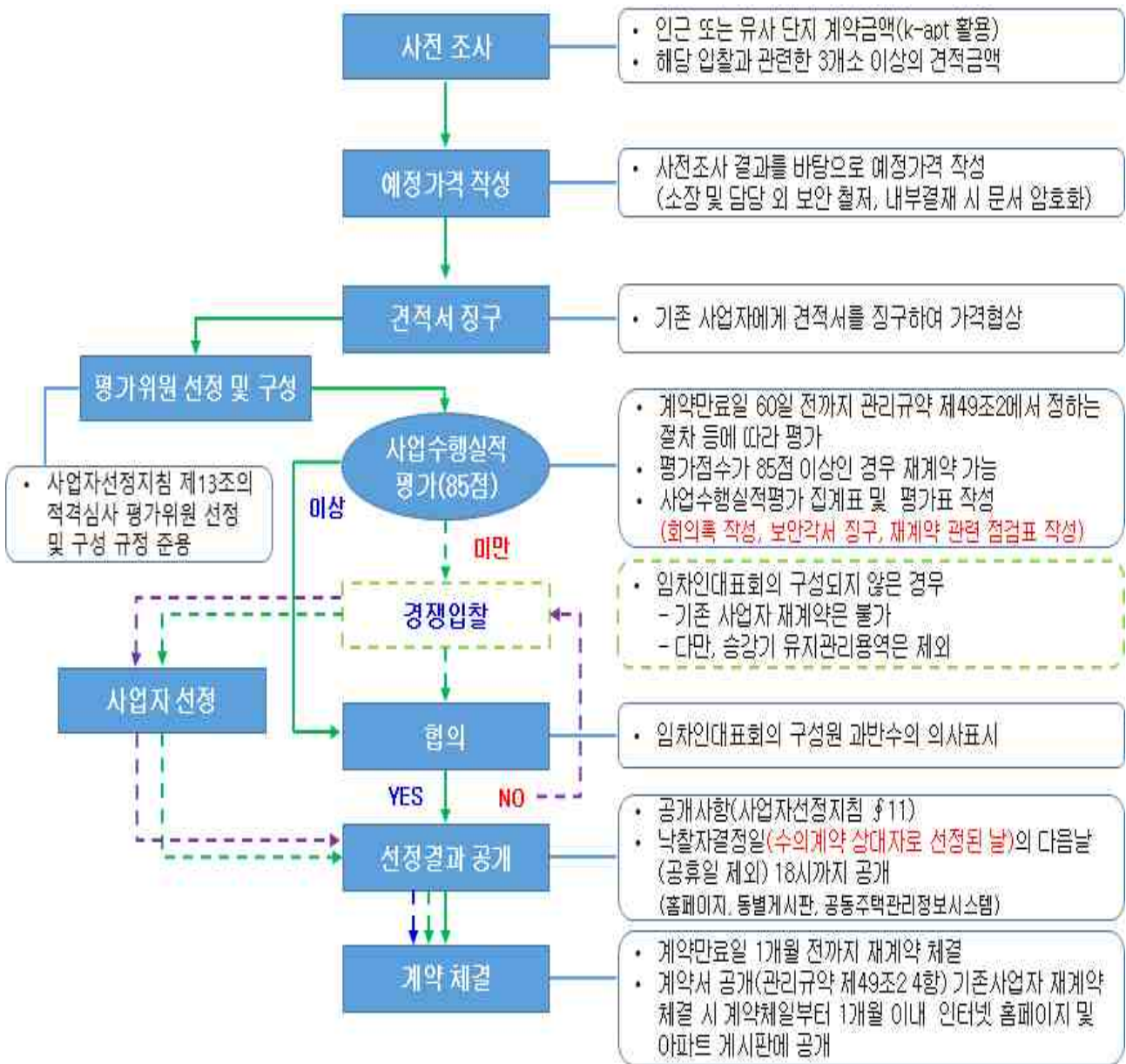
② 제1항 단서조항에도 불구하고 승강기유지 사업자는 안전사고 예방을 위하여 임차인대표회의가 미구성된 경우에도 제1항 본문에 따른 사업수행실적을 평가하여 평가점수가 85점 이상인 경우 재계약할 수 있다.

③ 사업수행실적 평가의 절차와 방법은 사업자 선정지침 제13조를 준용한다.

④ 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일로부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 한다.

기존 사업자 재계약 시 [그림 2] 와 같이 사업자선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존 사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 별표2 제9호 관련)



수의계약 체결 시 청구할 서류는 [그림 3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 징구할 서류

수의계약 체결 시 징구할 서류
● 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 징구 ● 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 징구 ● 수의계약 대상자로부터 징구할 서류 (기준일: 대상자 선정일) - 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부 - 사업자등록증 사본 1부 - 법인인 경우 법인등기사항증명서 원본 1부 - 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함) - 행정처분확인서 사본 1부 - 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부(2024.04.11이후 제외됨) - 수의계약 체결 제한여부 확인서 원본 1부 ※ 「주택관리공단 임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침」(감사실-662, 2022.05.11.) 시행에 따라 “수의계약 체결 제한여부 확인서” 징구 (경영지원실-3853, 2022.05.17.) - 인권보호서약서 원본 1부. ※ 「인권보호서약서 징구 시행안내」(감사실-1697, 2022.11.23.)

그리고 감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받도록 되어 있고, 감사실-1697(2022.11.23.)호 「인권보호 서약서 징구 시행안내」에 따르면 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 공단에서 발주하는 모든 공사, 물품 및 용역등의 계약 체결시 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 제출 받도록 안내하였다.

아울러 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따르면 예정가격 전자문서(내부 결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 한다.

또한 주택관리업자 및 사업자 선정지침 제26조 [참가자격의 제한] 제1항 제6호 및 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 [「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련업무 매뉴얼 안내]에 따르면 주택관리업자 선정과 관련하여

‘입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 한다’ 라고 규정하고 있다. 이에 사업자 용역 입찰 계약시 (수의계약포함) ‘범위반사실 확인서’ 를 제출받아야 한다.

■ ㉠㉠㉠㉠3관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 폐의류 수거 용역(2020년, 2021년) 계약 시 수의계약 흐름 절차를 준수하지 않았고, 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업 정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분확인서의 행정처분 조회기간은 ‘수행실적 평가일(회의록 작성일) 기준’ 으로 제출받아야 하나 폐의류 수거용역(2020년, 2021년) 계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

그리고 표준관리규약 제49조¹⁾ 【관리비 등의 집행을 위한 사업자 선정】 제⑥항에 의하면 계약기간은 1년으로 하도록 되어 있으나 폐의류 수거용역(2021년) 계약 시 2년으로 계약을 하였다.

또한 폐의류 수거 용역 (2024년) 계약 시 ESG경영활동의 일환으로 이해관계자의 인권보호를 위하여 징구 받아야 할 ‘인권보호 서약서’ 를 제출 받지 않았고, 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있다. 이에 폐의류 수거 용역(2024년) 계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘범위반 사실 확인서’ 를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

그리고 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’ 를 첨부하여 문서는

1) 표준관리규약 제49조[관리비 등의 집행을 위한 사업자 선정] 제6항 계약기간은 1년으로 하되 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2년 이내로 할 수 있으며 계약당사자는 관리주체와 계약대상 상대업체 대표자이어야 한다.

1.광고물 설치계약 2.승강기유지 용역계약 3.관리업무 소프트웨어 지원 및 전산처리 용역계약

암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나, 폐의류 수거용역(2024년) 수의계약 건에 대해 보안을 설정하지 않았다.

2. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 승강기 유지관리 용역(2020년, 2022년) 및 전기 안전관리대행 용역(2020년, 2022년, 2023년, 2024년) 기존사업자와 재계약 시 사업자 선정결과 공개를 지연공개 하였다.

그리고 승강기 유지관리 용역(2020년, 2022년), 전기 안전관리대행 용역(2020년, 2022년, 2023년, 2024년) 기존사업자 재계약을 진행하면서 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴 계약 이행서약서를 징구하지 않았다.

또한「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한) 제①항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업 정지여부 확인을 위해 제출받는 행정처분 확인서의 행정처분 조회기간은 ‘수행실적 평가일(회의록 작성일) 기준’으로 징구하여야 하나 승강기 유지관리 용역(2020년, 2022년), 전기안전관리대행(2020년, 2022년, 2023년) 기존사업자 재계약 시 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

승강기 유지관리(2022년, 2024년) 및 전기안전 관리대행(2022년, 2023년, 2024년) 기존사업자 재계약 시 ‘예정가격조서’ 첨부 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나 문서를 암호화하지 않았고, 승강기 유지관리 용역(2024년), 전기안전 관리대행(2024년) 재계약 시에는 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호 서약서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

아울러 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있다. 이에 승강기 유지관리 용역(2024년),

전기안전 관리 대행(2024년) 기존사업자와 재계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘범위반 사실 확인서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

■ ㉠㉠㉠㉠6관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표2] 6호에 따라 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세 제외금액)이하인 경우 2인 이상의 견적서를 받아 수의계약 사업자를 선정하여야 하나 폐의류 수거 용역(2020년, 2021년, 2022년, 2024년) 계약 시 2021년~2022년은 견적서를 징구하지 않았고, 2024년은 견적서는 징구 받았으나 수의계약 사업자 선정 절차를 진행하지 않았으며, 사업자 선정 시 사전 조사 결과를 바탕으로 사업자 선정전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정가격 조서를 작성 하지 않았다.

그리고 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택 관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 폐의류 수거 용역(2020년, 2022년) 계약 시 사업자 선정결과를 공개하지 않았고, 오수정 화조 유지관리(2023년) 계약 건은 지연공개 하였으며, 폐의류 수거 용역(2021년, 2024년) 계약 건은 수의시담선정 절차를 진행하지 않아 사업자 선정결과 공개의 적정성 여부를 판단할 수 없었다.

아울러 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제①항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 폐의류 수거 용역(2020년, 2022년) 계약 건은 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

또한 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약 이행서약서를 징구하여야 하나

폐의류 수거 용역(2020년, 2021년, 2022년, 2024년) 계약 시 징구하지 않았고,

주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있다. 이에 폐의류 수거 용역(2024년) 계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘법위반 사실 확인서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았으며, 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호 서약서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기 유지관리용역(2019년, 2021년) 기존사업자와 재계약 시 행정처분 확인서를 제출받지 않았다.

그리고 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약 이행서약서를 징구하여야 하나 승강기 유지관리 용역(2019년, 2021년, 2023년) 기존사업자 재계약 시 징구하지 않았다.

또한 승강기 유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약 시 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았고, 인권경영 및 ESG경영활동의 일환으로 이해관계자의 인권 보호를 위하여 ‘인권보호 서약서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

아울러 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있다. 이에 승강기 유지관리 용역(2024년) 기존사업자 재계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘법위반 사실 확인서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

끝으로 표준관리규약 제49조의2 『기존사업자 재계약』 제④항에 의하면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 한다. 라고 정의하고 있으나 승강기 유지관리 용역(2023년) 기존사업자 재계약 결과를 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판에 공개하지 않았다.

■ ☐☐☐☐관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

1. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 중수처리시설 관리용역(2022년) 사업자 선정 시 사업자 선정 결과 공개를 지연 공개 하였고,

오수정화조 유지관리(2021년) 계약 건은 공개를 하지 않았으며, 오수정화조 유지관리(2022년) 계약 건은 수의시담선정 절차를 진행하지 않아 사업자 선정 결과 공개의 적정성 여부를 판단할 수 없었다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 중수처리시설 관리용역(2022년, 2024년) 계약 건은 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 [별표2] 6호에 따라 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세 제외금액)이하인 경우 2인 이상의 견적서를 받아 수의계약 사업자를 선정하여야 하나, 오수정화조 유지관리(2021년, 2022년) 계약 시 견적서를 징구하지 않았고, 사업자 선정 시 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정 가격 조서를 작성하지 않았다.

또한 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있어, 중수처리시설 용역(2024년), 수목소독용역(2024년) 계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘범위반 사실 확인서’를 제출받아야 하나 제출받지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기 유지관리용역(2022년) 기존사업자와 재계약시 행정처분 확인서를 제출받지 않았다.

그리고 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약 이행서약서를 제출받아야 하나 승강기 유지관리 용역(2022년, 2024년) 기존사업자 재계약 시 제출받지 않았고, 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 제출 받아야 하나 승강기 유지관리용역(2022년) 기존사업자 재계약 시 제출받지 않았다.

아울러 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있다. 이에 승강기 유지관리 용역(2024년) 기존사업자 재계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘범위반 사실 확인서’를 제출 받아야 하나 제출받지 않았다.

또한 표준관리규약 제49조의2 『기존사업자 재계약』 제④항에 의하면 관리주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 한다. 라고 정의하고 있으나 승강기 유지관리 용역(2024년) 기존사업자 재계약 결과를 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판에 공개하지 않았다.

■ ㉠㉠㉠㉠관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지, 동별게시판, 공동주택관리 정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날 18시까지 공개하여야 하나, 중수처리시설 관리 용역(2022년) 계약 시 사업자 선정결과를 지연 공개 하였고, 오수정화조 유지관리(2021년) 계약 건은 공개를 하지 않았으며, 오수정화조 유지관리(2022년) 계약 건은 수의시담선정 절차를 진행하지 않아 사업자 선정결과 공개의 적정성 여부를 판단할 수 없었다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 [별표2] 6호에 따라 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세 제외금액)이하인 경우 2인 이상의 견적서를 받아 수의계약 사업자를 선정하여야 하나, 오수정화조 유지관리(2021년, 2022년) 계약 시 견적서를 징구하지 않았고, 사업자 선정 시 사전조사 결과를 바탕으로 사업자 선정전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여야 하는 예정 가격 조서를 작성하지 않았다.

아울러 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 계약 상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 중수처리시설관리(2022년), 오수정화조 유지관리(2021년, 2022년) 계약 건은 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

2. 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제①항 제2호에 따라 계약상대자의 영업정지여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 승강기 유지관리용역(2022년) 기존사업자와 재계약 시 행정처분 확인서를 제출받지 않았다.

그리고 기업이나 단체가 상호 간 입찰이나 계약을 진행하기에 앞서 청렴한 방식으로 이행할 것을 다짐하는 청렴계약 이행서약서를 징구 하여야 하나 승강기 유지관리 용역(2022년, 2024년) 기존사업자 재계약 시 징구하지 않았다.

아울러 주택관리업자 선정과 관련하여 입찰담합으로 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 후 6개월이 경과 되지 아니한 자가 입찰 또는 수의계약에 참가한 경우는 무효로 규정하고 있다. 이에 승강기 유지관리 용역(2024년) 기존사업자 재계약 시 과징금 처분 사실여부 확인을 위하여 ‘법위반 사실 확인서’를 제출 받아야 하나 제출받지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」[별표2] 6호에 따라 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세 제외금액)이하인 경우 2인 이상의 견적서를 받아 수의계약 사업자를 선정하여야 하나, 승강기 유지관리 용역(2024년) 계약 시 견적서를 징구하지 않았다.

끝으로 표준관리규약 제49조의2 『기존사업자 재계약』 제④항에 의하면 관리 주체는 사업자와 재계약을 체결하는 경우 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트의 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 한다. 라고 정의하고 있으나 승강기 유지관리 용역(2024년) 기존사업자 재계약 후 계약서를 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판에 공개하지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠3, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣관리소는 사업자 선정 지침 위반과 관련하여 모든 사항에 대하여 인정하고 철저한 교육을 통하여 사업자 선정지침 절차 준수 및 징구서류가 누락되지 않도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠3, ㉡㉡㉡㉡6, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무 시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료²⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

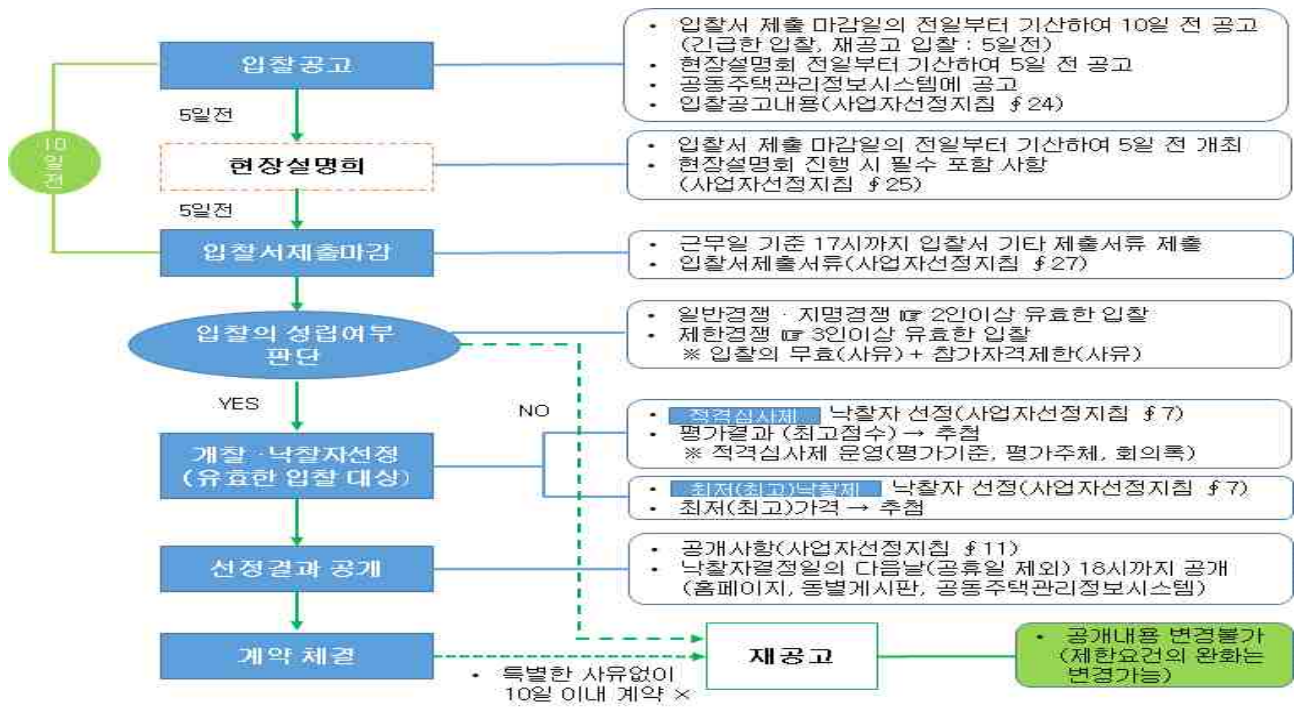
2) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)
 소 속 : ○○○○○,○○○○○
 내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정 지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실-2192(2023.7.24.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 1] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 2019.11.12.~2020.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**).
이 경우 평점은 만점으로 한다.

- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)

- 업무실적은 ‘**완료실적**’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.
- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록('23.5.24.기준)
 - ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
 - ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
 - ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
 - ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
 - ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
 - ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제7조(낙찰의 방법) 제①항 제1호 경쟁 입찰(적격심사제)로 낙찰자 선정시 제27조(제출서류) 및 제6조(입찰의 무효) [별표3] 제3호와 적격심사 세부기준에 따르면 ‘행정처분확인서’는 입찰공고일 전일 기준으로 최근 1년간 행정처분확인서를 제출받아야 하며, 행정처분확인서 미제출 등은 무효처리하여야 한다. 그리고 「하수도법」 제45조와 같은 법 시행규칙 제44조 제3항에 따라 분뇨수집·운반업 허가증, 또는 「하수도법」 제53조와 같은 법 시행규칙 제61조 제3항에 따라 개인하수처리시설 관리업 등록증(오수·정화조 시설관리를 용역 준 경우에 한함)을 발급한 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 관련부서에서 발급한 행정처분확인서를 제출받아야 한다.

중수처리시설 관리용역(2021년) 사업자 선정 경쟁입찰을 진행하면서 [계약업

체인 (주)□□□□의 실적증명원에 인감날인이 누락되었고, 3순위 (주)■ ■ ■ ■ ■는 행정처분 확인서를 건설산업기본법에 의한 제재처분확인서를 제출받았고, 2순위 ○○○○(주)는 행정처분확인서를 받지 않고 업체에서 행정처분이 없음을 확약하는 확약서로 제출받았다.

그리고 중수처리시설 관리용역(2023년) 사업자 선정 경쟁입찰을 진행하면서 계약업체인 ●●●● 업체에게는 행정처분확인서를 받지 않고 업체에서 행정처분이 없음을 확약하는 확약서로 제출 받았고, 2순위 ◎◎◎◎(주)에게는 건설산업안전기본법에 의한 제재처분확인서를 제출받았으며,

용역업체 계약 시 인권경영 및 ESG경영 활동의 일환으로 이해관계자의 인권보호를 위하여 ‘인권보호서약서’를 징구하여야 하나 제출받지 않았다.

또한 승강기 유지관리 용역(2020년)사업자 선정 경쟁입찰을 진행하면서 사업자 선정결과 공개를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연 공개 하였다.

■ ㉔㉔㉔㉔관리소는 용역 등 사업자 선정업무를 다음과 같이 처리하였다.

승강기 유지관리 용역(2020년) 및 중수처리시설 관리용역(2023년) 사업자 선정 경쟁입찰을 진행하면서 사업자 선정결과 공개를 낙찰일 다음날 18시까지 공개를 하여야 하나 지연공개 하였고, 2023년 계약 건은 사업자 선정결과 공개를 k-apt에는 공개를 하지 않았다.

그리고 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제7조(낙찰의 방법) 제1항제1호 경쟁입찰(적격심사제)로 낙찰자 선정시 제27조(제출서류) 및 제6조(입찰의 무효) [별표3] 제3호와 적격심사 세부기준에 따르면 ‘행정처분확인서’는 입찰공고일 전일기준으로 최근 1년간 행정처분확인서를 제출받아야 하며, 행정처분확인서 미제출 등은 무효처리하여야 한다.

아울러 「하수도법」 제45조와 같은 법 시행규칙 제44조 제3항에 따라 분뇨수집·운반업 허가증, 또는 「하수도법」 제53조와 같은 법 시행규칙 제61조 제3항에

따라 개인하수처리시설 관리업 등록증(오수·정화조 시설관리를 용역 준 경우에 한함)을 발급한 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 관련부서에서 발급한 행정처분확인서를 제출받아야 한다.

중수처리시설 관리용역(2021년) 사업자 선정 경쟁입찰을 진행하면서 2순위 ●●●(주)는 행정처분확인서를 받지 않고 업체에서 행정처분이 없음을 확약하는 확약서를 받았고, 3순위 (주)◆◆◆◆는 행정처분 확인서를 건설산업기본법에 의한 제재처분확인서를 제출받아, 3개업체 중 2개업체의 행정처분확인서가 부적격하여 무효처리하여야 함에도 1순위인 (주)□□□□과 계약을 체결하였다.

그리고 중수처리시설 관리용역(2023년) 사업자 선정 경쟁입찰을 진행하면서 계약업체인 (주)①①①① 업체에게는 행정처분확인서를 받지 않고 업체에서 행정처분이 없음을 확약하는 확약서를 제출 받았고, 2순위 ●●●●(주)에게는 건설산업안전기본법에 의한 제재처분확인서를 제출받아, 입찰업체인 2개 업체의 행정처분확인서가 모두 부적격하여 무효처리하여야 함에도 1순위 업체인 (주)①①①①과 계약을 체결하였다.

수감기관 의견

㉔㉔㉔㉔관리소는 사업자 선정 지침 위반과 관련하여 모든 사항에 대하여 인정하고 철저한 교육을 통하여 사업자 선정지침 절차 준수 및 청구서류가 누락되지 않도록 노력을 하겠다고 의견을 제시하였고,

㉕㉕㉕㉕관리소는 중수처리 시설물 관련 최초 입찰부터 관리범위등 어려움이 있고, 업체마다 행정처분 확인서를 지자체에서 발급이 안되어 중수시설이라는 특수성 때문에 업무에 어려움이 있다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔, ㉕㉕㉕㉕관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료³⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

3) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)